

1502317-77.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciano De Moura Cruz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Lima disse que estava na prática do crime de tráfico, mas era longe da escola; disse estar arrependido.

Diante das provas produzidas no curso do processo, não há dúvidas que o réu guardava as drogas, quando de sua prisão, para fins de tráfico. De fato, os Policiais Civis confirmaram que visualizaram o acusado vendendo droga a um usuário, ocasião em que ele se deslocava até ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502317-77.2019.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502317-77.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2245902/2019 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 7013802 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 193/19/222 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2245902 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 193/19/222 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2245902/2019 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2245902 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 193/19/222 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO GABRIEL DO NASCIMENTO LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano De Moura Cruz

Vistos.

Bruno Gabriel do Nascimento Lima, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 23 de agosto de 2019, por volta das 14h30min, na Estrada Saboó, Bananal, nesta cidade e comarca de Guarulhos, nas imediações de estabelecimento de ensino e entidades sociais e beneficentes, guardava, para o consumo de terceiros, 13 (treze) invólucros plásticos contendo 4,8 gramas de cocaína e 15 (quinze) invólucros plásticos contendo 63,7 gramas de "maconha" (auto de exibição e apreensão a fls.

06/07; laudo de constatação a fls. 20/22), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narra a denúncia que o acusado desenvolvia o comércio ilícito de entorpecentes no local dos fatos, próximo à Escola Darcy Ribeiro e instituições sociais e beneficentes. No dia dos fatos, Bruno exercia a venda no local e, para tanto, guardava e tinha em depósito as drogas atrás de um muro até entregar ao usuário, o que foi percebido por policiais civis.

Diante disto, Bruno foi abordado e atrás do muro foram apreendidos 13 invólucros de cocaína, 15 porções de “maconha”, além de 32 invólucros de substância que aparentava se tratar de “lança perfume” e a quantia de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), provenientes da venda espúria. Indagado sobre os fatos, o denunciado admitiu a traficância e que trabalhava para um indivíduo conhecido como “Macumba”, indicando o local de sua residência.

Naquele endereço, os policiais não localizaram Pedro Felipe França, vulgo “Macumba”, que segue investigado em autos apartados. Em sede policial, o denunciado, interrogado, confessou a prática do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 14).

A quantidade, diversidade e a forma de acondicionamento das drogas, embaladas individualmente e prontas para a venda, a quantia em dinheiro encontrada, bem como as circunstâncias da apreensão, indicam, com segurança, que a denunciada se dedicava à traficância.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/80). O réu foi notificado (fl. 103) e apresentou defesa prévia (fl. 106), tendo sido a denúncia devidamente recebida (fl. 114).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram duas testemunhas de acusação e três de defesa, sendo que, ao final, o acusado foi interrogado (fls. 234/235 e 237/238).

Houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça (fls. 242/250).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória, nos termos da denúncia (fls. 254/260).

A Defesa postulou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, apresentando pedidos subsidiários em caso de condenação (fls. 262/286).

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo laudo de constatação de entorpecentes (fls. 20/22), pelo laudo pericial definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 75/77), bem como pela prova oral colhida em audiência judicial.

A testemunha Ricardo Lacorte, Policial Civil, relatou que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes; foram ao local em viatura descaracterizada; viram o réu efetuar uma venda; o réu foi até um muro e depois entregou algo para uma pessoa; o réu confessou que atrás do muro havia entorpecentes; o réu informou para quem ele trabalhava, que era para uma pessoa de vulgo “Macumba”; as substâncias entorpecentes eram de três espécies; o réu confessou informalmente; o local era próximo a uma escola, mas não se recorda da distância e o nome; não conhecia o acusado de outras abordagens.

A testemunha Manoel Pedro da Silva, Policial Civil, que acrescentou que viram a hora em que o réu foi buscar a droga atrás de um muro; o local é próximo a escola Darcy, que fica a uns quinhentos metros.

A testemunha de Defesa, Dejanira da Silva Evangelista, disse que conhece Bruno há doze anos; mora próximo a casa dele; nunca viu Bruno envolvido com coisa errada; conheceu Bruno no ônibus vendendo balas; ele mora com os pais; ele tem duas irmãs; nunca ouviu nada que desabonasse o acusado.

A testemunha de Defesa, Dinamerica Borges Silva Santos, disse que conhece Bruno há uns dez anos; ele mora próxima da sua casa; Bruno frequenta igreja, mas ficou um tempo sem ir ao culto; ele vendia água, doces no farol; também é ajudante de

pedreiro; nunca ouviu nada que desabonasse o acusado.

A testemunha de Defesa, Lenira Aparecida da Fonseca, disse que conhece Bruno há muito tempo; conhece Bruno do bairro; sempre vê Bruno vendendo balas e como ajudante de pedreiro; nunca ouviu nada que desabonasse o acusado; vê o acusado como um bom menino.

O acusado Bruno Gabriel do Nascimento Lima disse que estava na prática do crime de tráfico, mas era longe da escola; disse estar arrependido.

Diante das provas produzidas no curso do processo, não há dúvidas que o réu guardava as drogas, quando de sua prisão, para fins de tráfico. De fato, os Policiais Civis confirmaram que visualizaram o acusado vendendo droga a um usuário, ocasião em que ele se deslocava até um muro.

Ainda asseveraram que o réu confessou a traficância no momento da abordagem, sendo que também apontou o local onde as drogas estavam guardadas. Em juízo, o acusado confessou o crime. A confissão do réu é válida, porquanto em perfeita harmonia com os depoimentos fornecidos pelos Policiais Civis em audiência judicial.

Por fim, ficou demonstrada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o delito foi praticado próximo à Escola Darcy Ribeiro e instituições sociais e beneficentes, conforme relatado pelas testemunhas e pelo mapa de fl. 65.

Anote-se ser dispensável a prova da efetiva venda de droga a estudante para que incida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, bastando que o tráfico seja realizado próximo às escolas.

Passa-se à individualização das penas, de acordo com o disposto no art. 42, da Lei 11.343/06, e nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria das penas, quanto aos antecedentes, o acusado não possui condenações criminais transitadas em julgado (fls. 99/100 e 101/102), razão pela qual não há que se falar em vida pregressa delituosa para fins de majoração da pena provisória. A natureza, a diversidade e a quantidade da droga, embora tenham auxiliado à caracterização da mercancia, não são significativas a fundamentar uma elevação da pena base. Diante de tais aspectos, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena base no mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, sendo que o reconhecimento de qualquer atenuante, nessa etapa da dosimetria, não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a prática do tráfico ocorria próxima a uma escola, consoante restou demonstrado nos autos, a pena deve ser aumentada de 1/6, resultando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Contudo, é de se aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto o acusado é primário, não registra Maus Antecedentes, bem como não há nos autos demonstração inequívoca de que integre organização criminosa e se dedique a atividades ilícitas, motivo pelo qual a pena deve ser reduzida de 2/3, perfazendo 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Habeas Corpus Coletivo, pronunciou-se a respeito da não fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena aos sentenciados por tráfico ilícito de entorpecentes na forma do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, nesse sentido: "...Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena..." (STJ, HC 596.603, Órgão Julgador Sexta Turma, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, data do julgamento 08/09/2020). Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já reconheceu que o chamado "tráfico privilegiado", previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não deve ser considerado crime equiparado a hediondo. STF.

Plenário. HC 118533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 22/06/2016 (Info 831).

No mesmo sentido, ainda, o §5º do art. 112 da Lei nº 7.210/84, incluído pela Lei nº

13.964/2019, prevê, expressamente, que o “tráfico privilegiado” não é delito equiparado a hediondo (“Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”).

Diante disso, na hipótese dos autos, observa-se que o acusado é primário e menor de 21 anos (fl. 08), sendo que a quantidade de drogas apreendidas permitiu a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Assim, levando-se em conta esses aspectos, bem como a confissão do réu em juízo, demonstrando arrependimento, o regime para cumprimento da pena é o aberto.

Importante anotar trecho do venerando acórdão do E. Tribunal de Justiça quanto à análise da quantidade de drogas para a incidência do disposto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06: “...É, pois, duvidosa a necessidade de sustentar-se a prisão cautelar do paciente, que, frise-se, foi preso com quantidade não expressiva de entorpecente (155 gramas de cocaína e 170,01 gramas de maconha) e, portanto, se condenado, poderá, em tese, ser beneficiado com pena mínima do art. 33, caput (05 anos) e a redução máxima prevista no seu § 4º (2/3)...” (Habeas Corpus nº: 2118006-34.8.26.0000, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator Des. Osni Pereira).

Ainda, pelos mesmos motivos acima expostos, viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Tráfico de entorpecentes – Recurso ministerial – Pedido de afastamento do redutor de penas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 – Estando presentes os requisitos da primariedade e dos bons antecedentes e ausentes indícios da dedicação da acusada a atividades criminosas, a concessão do benefício era mesmo de rigor. Recurso desprovido. Recurso defensivo – Pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos. Recurso provido, com base na recente decisão exarada pelo C. STJ no Habeas Corpus nº 596.603/SP.” (TJSP; Apelação Criminal 0000359-67.2018.8.26.0535; Relator (a): Otavio Rocha; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021).

Dessa forma, a pena privativa de liberdade é substituída por restritiva de direito (art. 44 do CP), consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, fixadas na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme critérios previstos no art. 46, do Código Penal, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal (art. 49, caput e §1º, do CP), sem prejuízo da pena de multa fixada no preceito secundário do tipo penal.

Por se tratar de “tráfico privilegiado”, conforma exposto acima, e por ter sido fixado regime aberto para o cumprimento da pena, concedo ao acusado o direito ao recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o acusado Bruno Gabriel do Nascimento Lima como incurso no art. 33, §4º, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto (que substituo por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidades públicas, fixadas na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme critérios previstos no art. 46, do Código Penal, e pela pena de multa, fixada pelo mínimo legal, sem prejuízo da pena de multa fixada no preceito secundário do tipo penal), e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Transitada em julgado a presente decisão: a) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, caput, do CP); b) oficie-se ao TRE/SP, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Declaro, ainda, a perda da importância apreendida em favor da União (art. 63, caput e § 1º, da Lei 11.343/06).

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

Providencie-se o necessário.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA